

עין משפט
נר מצוה

לא:

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

אבל הני תרתי דאיתנהו לַמרייהו בהדייהו. ואע"ג דמרצין לעיל אין צעלים עמו היינו שהוא זקן או חולה ונהי דאין יכול לעזור יכול לשכור פועלין ואימא לא קא משמע לן: **אין** ר' אלא משכנו. פרשמי

דברה תורה בלשון בני

אדם. וא"ת וכי לית להו כל הני דרשות דלעיל ואליבא דר"ש משנינן נמי לעיל דלא מסיימי קראי וצרי"ה (דף ט). דריש נמי ר"ש עשר תעשר אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה וי"ל דדוקא הכא צבתי תרי קראי אמרינן דברה מורה כלשון בני אדם *משום דמוכחי קראי דכתיב די מחסורו וצאידך כתיב אשר צרכך וצריש השאל (לקמן דף נד: ושם ד"ה אלא) דאמר אס גנב אין לי אלא גניבה אצידה מנין ת"ל יגנב ופריך למ"ד דברה מורה כלשון בני אדם מאי איכא למימר התם נמי איכא הוכחה דגניבה משמע דוקא גניבה ולא אצידה^א: **אם** יש שם ב"ד יתנה בפניהם. שיטלם לו כל מה שיסתכר במלאכה שהוא עושה ואס אין צ"ד לא ישיב כיון שאס ישיב לא יחא לו אלא כפועל בטל אבל אס אינו עושה מלאכה ישיב צגנס וא"ת לעיל דנקט או שהיתה שלו מרובה היכי דמי אי ליכא צ"ד אפילו מועטת נמי מן האצידה לא ישיב ואי צפני צ"ד כי נמי אין מרובה אלא שזה לאצידה למה יתנו צ"ד ליתן לו כל צרכו א"כ מה ירויחו הצעלים וי"ל דנ"מ לכושרא דמיומא או לטרחא ימירא וכה"ג משני בסוף השוכר את הפועלים (לקמן דף נג:). וא"ת דהכא משלם לכל הפחות השכירות כפועל בטל וכן משני לקמן בסוף השוכר את הפועלים (שם) גבי רועה שהיה יכול לקדם צדעיים וצמקלות ש"ש צשכר וש"ח צגנס חייב וש"ש שקדם צשכר חוזר ונטול מצעל הצית ומסכתא ש"ח נמי שקדם צשכר חוזר ונטול מצעה"צ ואילו צפרק הגחל צתרא (צ"ק דף קטו:). תנן שטף נהר את חמורו וחמור חצירו הניח את שלו והציל את של חצירו אין לו אלא שכרו ואין משלם לו דמי חמורו שטבע וי"ל דהתם מיירי כשהיה יכול להציל

ע"י הדחק דאי לאו הכי מצי אמר ליה מהפקירא קוצינא כדאימא התם ועי"ל כיון שצעל החמור שס יכול לומר הייתי שוכר פועלים להצילו וא"ת הכא אמאי נוטל שכר וכן לקמן ש"ח שאין צריך לקדם צשכר אס קידס אמאי נוטלו מצעה"צ האמר"י פרי הכונס (שם דף נה. ושם ד"ה א) דמצריח ארי מנכסי חצירו פטור וללישנא צתרא דהכונס דמצריח ארי פטור משום דלית ליה פסידא אתי שפיר דהכא אית ליה פסידא אבל ללישנא קמא דקאמר דמצריח ארי מדעתו משמע אפילו אית ליה פסידא פטור כיון דמדעתו הוא קשה ואור"י דמצריח ארי פטור היינו דוקא שמצילו מופחד הארי שירא שיצא וקידס צדעיים והצריחו דלא צרי הזיקא דצלא הלכלו יכול להיות שלא היה צא אבל מציל מפי הארי ושטף נהר חמורו ומחזיר אצידה דצרי הזיקא וצא זה והציל נוטל שכרו וא"ת דפורע חובו דשרי למודר הנאה צפרק אין צין המודר (מדרס דף לג.) ופרק צתרא דכתובות (דף קה. ושם) מחשבצין ליה מצריח ארי אע"ג דצרי הזיקא ואית ליה פסידא וי"ל דהתם נמי אין מצילו מן ההפסד דמה שמלוה טורף ממנו אין זה הפסד שהרי נתחייב לו ולכן חשיב ליה כמצריח ארי א"ר דלמפרש טעמא צירושלמי דנדרים היונא מפייס ליה ומחיל לי וספי' צמשכון מפייס היונא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור דאיסור באפי' בי תרי עיסקא בהדי הדדי אול רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור דאיסור דא"ר רב ספרא פלג א"ר דרבה בר רב הונא א"ל ה"זיל אייתי תלתא דפלגת קמיייהו אי נמי א"תא לקמי' ^אדרבה בר רב הונא א"ל ה"זיל אייתי תלתא דפלגת קמיייהו אי נמי וי"ל דהתם מיירי כשהיה יכול להציל

ע"י הדחק דאי לאו הכי מצי אמר ליה מהפקירא קוצינא כדאימא התם ועי"ל כיון שצעל החמור שס יכול לומר הייתי שוכר פועלים להצילו וא"ת הכא אמאי נוטל שכר וכן לקמן ש"ח שאין צריך לקדם צשכר אס קידס אמאי נוטלו מצעה"צ האמר"י פרי הכונס (שם דף נה. ושם ד"ה א) דמצריח ארי מנכסי חצירו פטור וללישנא צתרא דהכונס דמצריח ארי פטור משום דלית ליה פסידא אתי שפיר דהכא אית ליה פסידא אבל ללישנא קמא דקאמר דמצריח ארי מדעתו משמע אפילו אית ליה פסידא פטור כיון דמדעתו הוא קשה ואור"י דמצריח ארי פטור היינו דוקא שמצילו מופחד הארי שירא שיצא וקידס צדעיים והצריחו דלא צרי הזיקא דצלא הלכלו יכול להיות שלא היה צא אבל מציל מפי הארי ושטף נהר חמורו ומחזיר אצידה דצרי הזיקא וצא זה והציל נוטל שכרו וא"ת דפורע חובו דשרי למודר הנאה צפרק אין צין המודר (מדרס דף לג.) ופרק צתרא דכתובות (דף קה. ושם) מחשבצין ליה מצריח ארי אע"ג דצרי הזיקא ואית ליה פסידא וי"ל דהתם נמי אין מצילו מן ההפסד דמה שמלוה טורף ממנו אין זה הפסד שהרי נתחייב לו ולכן חשיב ליה כמצריח ארי א"ר דלמפרש טעמא צירושלמי דנדרים היונא מפייס ליה ומחיל לי וספי' צמשכון מפייס היונא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור דאיסור באפי' בי תרי עיסקא בהדי הדדי אול רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור דאיסור דא"ר רב ספרא פלג א"ר דרבה בר רב הונא א"ל ה"זיל אייתי תלתא דפלגת קמיייהו אי נמי וי"ל דהתם מיירי כשהיה יכול להציל

קבד א מיי פ"ד מהל' מנהדין הל' ח:

קבב ב ג מיי פ"ג מהל' מלוה וזה הל' ה סמג לאון קפו טוש"ע

ח"מ ס"ו א סעיף טו:

קבב ד ה מיי פ"ו מהל'

מתנות עניים הל' יג סמג עשין קסב טוש"ע י"ד ס"י רמז סעיף א וס"י רמז סעיף א וס"י רמז סעיף א וס"י רמז סעיף ג:

קבב ו מיי פ"ג מהל'

עגדים הלכה יד

סמג עשין פד:

קבב ז מיי פ"ו מהל'

מתנות עניים הל'

ט סמג עשין קסב טוש"ע

י"ד ס"י רנב סעיף י:

קבב ח מיי פ"ד מהל'

גזילה ואצידה הלכה

ד סמג עשין עד טוש"ע

ח"מ ס"י רסה:

קע ז מיי פ"ה מהל'

שלומים ושופנים הל'

ט סמג עשין פב טוש"ע

ח"מ ס"י קטו סעיף ח:

רבינו חננאל

וכן דין השב תביב את העבד. וכן דין חביל תחבול בין כסות יום בין כסות לילה בין פחת תפתח את דרך וגמור לעניין ואפי' לעניי עיר אחרת וכן דין נתן תתן לו א) במתנה בין מרובה בין מועטת. וכן דין הענק העניק לו ואפי' לא נתברך הבית בגללו וכן העבט העביטנו אפי' יש לו ואינו רוצה להתפרנס: היה בטל מסלע לא יאמר לו תן שוכרו כפועל חנא כפועל בטל. ואקשי' והא לאו בטל הוא דהא מתקטק להתחזיר האבירה. ופירקה אביי כפועל בטל של אותה מלאכה פ"י בגון שהיה חייט והניח מלאכתו והלך להשיב את האבירה ונשתתה בהשבתה כשיעור תפירות בגד ששכרו סלע לא יאמר לו כבר בטלתי ממלאכתי שיעור סלע תנה לי אלא ששעריי שכרו בעת שאין לו מה יתפור אלא יושב ובטל אם יבא אדם ויאמר לו הנך יושב ובטל תחק בתפירת בגד חצי סלע או תשאיר בגד היום ובעת שהמלאכה מצויה בגון קרוב לרגל ויכוצא בו שכר תפירת הבגד סלע ומה שמתברר שנוטל בשעה שאין לו תפירה לתפור הוא שנוטל מבעל האבירה וכן אם יאמר לו אדם אתה חייט ואין תפירה מצויה אצלך תבוא ללבון עמי לבנים ותתקח שכירותך כך וכן וזה מפני שלא התנה בב"ד על שכרו. אבל התנה בב"ד נוטל לפי תנאו דהנן אם יש שם ב"ד מתנה בפני ב"ד. איסור ורב ספרא הוו שותפי בעיסקא אול רב ספרא פלג בלא דעתיה דאיסור קמי תרי וחייביה רבא אייתייה תלתא אי נמי תרי מינו תלתא אי נמי תרי סהדי דפלג

א) צ"ל תתן לו צין מתנה מרובה וכן פ'י

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

דאיסיה למרה. דכתיב עמוי^א אימא יחזור אחר בני אדם וישכור: **שאס** אי אסה יכול להמיוסו **צמיסה** הכסובה צו. והיינו סייף כגון שהיה צספיה וצורה ואמה יכול לזרוק צו חץ או לטובעו: **הכה סכה**. צעיר הנדחת: **אין** לי אלא **שמשכנו צרשום צ"ד**.

דלעק עליו דצין ושלחו שלוחם לתפוס מטלטליו דקרא דהצגת העצום עליה כתיב דכתיב לעיל מיניה צחוך תעמוד והא"ש ואמרין לקמן צפ' המקביל (דף קיג.) צשליח צ"ד הכתוב דמצר: **שלא צרשום צ"ד מנין**. דלריך השצה: סתם חבלה ע"פ צ"ד היא דלא שכיח דחליף חיינש ליכנס צצית וליטול מטלטלין שלא צרשות: **חד לכסום יוס** **וחד לכסום לינא**. צפ' המקביל (לקמן קיד:) מפרש לקרא הכי: **מסנה מועטס מנין**. אס אי אפשר לך ליתן מתנה מרובה: **אין** לי אלא **שנסצרך הציס צגללו**. דהכי כתיב קרא אשר צרכך ה' אלהיך תתן לו: דרבי אלעזר צן עוריה צקדושין (דף פ:.) **שאין** לו. ממה שיתפרנס: **ואינו רוצה להספרנס**. משלך צמתנה ואמר רחמנא העצט דרך הלוואה: **יש** לו **ואינו רוצה להספרנס**. משלו אלא משלך מנין שאתה חייב להעצינו ולפרע ממנו אחר מיתה ת"ל מעציטנו והכי מפרש ככתובות פרק מליאת האשה (דף סו:.) **מאי כפועל צטל**. והלא אינו צטל שהרי טורח בהצגתה ומתניתין^א תני נותנין לו כשיעור שירצה פועל ליטול להתרפרות ממלאכה ושליש צטל: **כפועל צטל של אותה מלאכה צנטל מינה** כמה אדם רוצה ליטול ולפחות משכרו ליצטל ממלאכה זו כצדה שהוא עוסק צה ולעסוק במלאכה קלה כזו הכל לפי כוצד המלאכה וריצוי שכר. יש מלאכה שטורחה קל ושכרה צב או חילוף: **פלג**. צסחורה ולא היו מעות אלא דצר הלריך שומא: **תרי**

תעביטנו למה לי דברה תורה כלשון בני אדם: היה בטל מן הסלע לא יאמר לו תן לי סלע אלא נותן לו שכרו כפועל (בטל): ^א(תנן) " נותן לו שכרו כפועל בטל מאי כפועל בטל ^אאמר אביי "כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה: **אם** יש שם ב"ד **מתנה בפניהם**: איסור ורב ספרא עביד עיסקא בהדי הדדי אול רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור באפי' בי תרי א"תא לקמי' ^אדרבה בר רב הונא א"ל ה"זיל אייתי תלתא דפלגת קמיייהו אי נמי וי"ל דהתם מיירי כשהיה יכול להציל

ע"י הדחק דאי לאו הכי מצי אמר ליה מהפקירא קוצינא כדאימא התם ועי"ל כיון שצעל החמור שס יכול לומר הייתי שוכר פועלים להצילו וא"ת הכא אמאי נוטל שכר וכן לקמן ש"ח שאין צריך לקדם צשכר אס קידס אמאי נוטלו מצעה"צ האמר"י פרי הכונס (שם דף נה. ושם ד"ה א) דמצריח ארי מנכסי חצירו פטור וללישנא צתרא דהכונס דמצריח ארי פטור משום דלית ליה פסידא אתי שפיר דהכא אית ליה פסידא אבל ללישנא קמא דקאמר דמצריח ארי מדעתו משמע אפילו אית ליה פסידא פטור כיון דמדעתו הוא קשה ואור"י דמצריח ארי פטור היינו דוקא שמצילו מופחד הארי שירא שיצא וקידס צדעיים והצריחו דלא צרי הזיקא דצלא הלכלו יכול להיות שלא היה צא אבל מציל מפי הארי ושטף נהר חמורו ומחזיר אצידה דצרי הזיקא וצא זה והציל נוטל שכרו וא"ת דפורע חובו דשרי למודר הנאה צפרק אין צין המודר (מדרס דף לג.) ופרק צתרא דכתובות (דף קה. ושם) מחשבצין ליה מצריח ארי אע"ג דצרי הזיקא ואית ליה פסידא וי"ל דהתם נמי אין מצילו מן ההפסד דמה שמלוה טורף ממנו אין זה הפסד שהרי נתחייב לו ולכן חשיב ליה כמצריח ארי א"ר דלמפרש טעמא צירושלמי דנדרים היונא מפייס ליה ומחיל לי וספי' צמשכון מפייס היונא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור דאיסור באפי' בי תרי עיסקא בהדי הדדי אול רב ספרא פלג ליה בלא דעתיה דאיסור דאיסור דא"ר רב ספרא פלג א"ר דרבה בר רב הונא א"ל ה"זיל אייתי תלתא דפלגת קמיייהו אי נמי וי"ל דהתם מיירי כשהיה יכול להציל

ואי מלאכה קשה היא כמו גבר, אם אומר לו אתה נטל עכשיו שלשה זוזים טול זוז והבטל היום מאותה מלאכה ועשה מלאכה קלה זו טול לו להבטל ולהטול זוז, והכא נמי כי יהוא אגרא יציב ליה שוכר ממלאכתו, וטליה אגרא להציה ליה, שהרי אינו עוסק במלאכה קשה אלא (בברכות כט:).

מסורת הש"ס

א) [סנהדרין מה: נג. עב:],
ב) קדושין ח: א [ג. נס]
ו[נ:], ד) כתובות סו:
ה) [נע"ש], ו) [צ"ל חנא],
ו) לקמן סת. צבורות טו:,
ז) הא לא צטיל מיניה.
ח) רש"ל ט) [נבא"ש אימא ר' אבא אצל צמוס' צ"צ מ. ד"ה קיוס מוכח דהג"י לפניהם צייג], י) [שמות כג דברים כג], יא) צסא"א:
יב) ציימא, יג) [וע"ע מוס' כתובות סו: ד"ה וזכמים ועמ"ש מוס' סוטה כד. ד"ה ר' יונתן ומוס' מומות ח: ד"ה מאי בלצריסות],

תורה אור השלם

1 או באיקה הדבור בידו ויחזק מזה יומת הדפכה רצח הוא גאל הדין וימית את הריצח בפגוע בו:
במדבר לה כא
2 הבה תבה את ישיבי העיר והואו לפי תרוב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמקה לפני תרוב:
דברים יג טז
3 השב תשיב לו את העבטו כבא השמש וישוב בשלמותו וברכך ולך תהיה צדקה לפני:
דברים כד יג
4 אם חבל תחבל שלמת רגל עד בא השמש תשיבנו לו:

שמות כב כה
5 כי פתח תפתח את דרךך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחוסר לו:

דברים ח ח
6 נתון תתן לו ולא ירע לברך בתהרף לו כי בגלל הדבר הזה יברךך יי אלהיך בכל מעשיך וכל משלח ידך:
דברים טו י
7 העניק תעניק לו מצאנך ומצורך ומיסקבך אשר ברכך יי אלהיך תתן לו:
דברים טו יד

גליון הש"ס

נב^א אתא לקמיה דרבה בר רב חונא. עיין מוס' צ"צ מ ע"א ד"ה קיוס דנראה דהיה לנש מנירסא כאן אסא לקמיה דר"י:
תוס' י"ה דברית תורה וכו' משום דמפסיק קריא. עיי' ממורי רש פ' ט' לך:

מוסף רש"י

אין לי או לא כתיב אלא יומת. אלא במיתה הכתובה בו. סייף (מנהדין מה:.) מנין שאם אי אתה יכול להמיות במיתה הכתובה בו. שאס אי אסה יכול להרגו כסיף, כגון שהיה מכסף או שהיה לו נהר מפסיק ואמה יכול להיות בו חץ או אכן (שם עב.). מות יומת. ריבויא הוא (שם מה:.) אין לי אלא שאין לו. משל, ואינו רוצה להתפרנס. משל דקא (כתובות סו:.) יש לו ואינו רוצה להתפרנס. משלו אלא משל דהתפוס ומסוף עמו צרע (שם.) כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מיהא. דלס היה נוקב מרגלות שעצותיה נוחה לעשות ושכרו מרובה, אס אומר לו טול כך וקי ומבטל היום ממלאכה אינו פומת משכרו אלא דצר מועט שהרי נוחה ואין צה טורח,